



PUTUSAN

Nomor 417/Pid.Sus/2025/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BAYU ANJAS SETIAWAN BIN SUWANDI.
Tempat lahir : Surabaya.
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 04 Mei 2003.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kupang Gunung Tembusan I/15, RT.05/RW.10,
Kel. Putat Jaya, Kec. Sawahan, Kota Surabaya.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan terhitung sejak tanggal 14 Maret 2025 sampai dengan hari ini. Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya, yaitu Sdr. Frendika Suda Utama, SH., MH., Adi Mufti Wahyudi, SH., Andi J Ferrijantoro, SH., Diah Kusumah Ningrum, SH., MH., Sofya Ayu Yolanda, SH., Raditya Afrisal Hidayat, SH., MH., Fitriyah Romadhoni, SH., dan Lusy Rustanti, SH., Para Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum "LEGUNDI KEADILAN INDONESIA" berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 417/Pid.Sus/2025/PN Sda, tanggal 26 Juni 2025;

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum

tanggal 10 Juli 2025 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **BAYU ANJAS SETIAWAN BIN SUWANDI** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, **tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,**

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No. 417/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu” melanggar pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Pertama.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **BAYU ANJAS SETIAWAN BIN SUWANDI selama 7 (tujuh) tahun, denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih atau narkotika jenis sabu dengan berat masing masing : $\pm 0,33$ gram; $\pm 0,32$ gram; $\pm 0,31$ gram; $\pm 0,28$ gram; $\pm 0,28$ gram; $\pm 0,24$ gram; $\pm 0,24$ gram, $\pm 0,23$ gram, $\pm 0,21$ gram ditimbang beserta bungkusnya.
 - 1 (satu) buah kotak rokok terbuat dari plastik dibalut solasi warna hitam.
 - 1 (satu) buah potongan sedotan sebagai skrop.
 - 1 (satu) buah pipet kaca.
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru.
 - 1 (satu) buah gunting kecil warna hitam.
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk LEE SPORT.
(Dirampas untk dimusnahkan).
 - 1 (satu) unit Handphone merk REDMI 9 warna biru dongker nomor simcard 081918340731.
(Dirampas untuk Negara).
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Nota Pembelaan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa maupun yang pada pokoknya sependapat dengan pasal yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- a. Terdakwa mengakui perbuatannya, menyatakan penyesalan, dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut di masa depan.
- b. Terdakwa bersikap kooperatif selama proses hukum, termasuk membenarkan keterangan saksi dan fakta persidangan terkait.
- c. Terdakwa belum pernah dihukum.

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum (replik) yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan tanggapan Tim

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No. 417/Pid.Sus/2025/PN Sda



Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan (duplik) yang pada pokoknya tetap sebagaimana tuntutan dan pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa BAYU ANJAS SETIAWAN BIN SUWANDI, pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2025 sekitar pukul 21.00 WIB pada waktu lain dalam Maret 2025 bertempat di Pinggir Jalan Dusun Kweni Desa Anggaswangi Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo atau setidak-tidaknya ditempat lain masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi M. Alfian Wahyono bersama saksi Andika Bagus Budiawan mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada seseorang yang mengedarkan dan menyalahgunakan narkotika jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan hingga akhirnya pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2025 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di pinggir Jalan Dusun Kweni Desa Anggaswangi Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo dilakukan penangkapan terhadap seseorang yang di duga menyalahgunakan narkotika jenis sabu yaitu terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan para saksi menemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,33$ gram, $\pm 0,32$ gram, $\pm 0,31$ gram, $\pm 0,28$ gram, $\pm 0,28$ gram, $\pm 0,24$ gram, $\pm 0,24$ gram, $\pm 0,23$ gram, $\pm 0,21$ gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah potongan sedotan sebagai skrop, 1 (satu) buah pipet kaca ditemukan dan disimpan oleh terdakwa di dalam kotak rokok yang terbuat dari plastik di balut isolasi warna hitam di dalam saku kanan celana Panjang yang digunakan oleh terdakwa, 1 (satu) buah korek api gas warna biru dan 1 buah HP merk Redmi 9 warna biru dongker dengan no. SIM Card 081918340731 yang ditemukan dan disimpan oleh terdakwa di saku celana panjang, 1 (satu) buah gunting kecil warna hitam yang di temukan di dalam tas slempang merk LEE SPORT yang di pakai oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari ANDRE BEBEK (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 sekitar pukul

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No. 417/Pid.Sus/2025/PN.Sda



01.00 WIB bertempat di penginapan Red Dors di Jalan Dukuh Kupang Kota Surabaya sebanyak 1 (satu) gram dengan cara membeli sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) namun oleh terdakwa baru di bayar sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk pelunasannya akan terdakwa bayarkan setelah narkoba jenis sabu tersebut laku terjual.

- Bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut selanjutnya oleh terdakwa dikemas menjadi beberapa bagian atau kemasan plastik klip kecil untuk di jual kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan dengan harga perpoketnya dengan harga paket hemat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. LAB : 00386/NNF/2025 tanggal 17 Januari 2025, yang ditanda tangani oleh HANDI PURWANTO, S.T, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., M.Si, FILANTARI CAHYANI A. Md dengan kesimpulan sebagai berikut, barang bukti Nomor :
 - = Barang Bukti nomor : 07798/2025/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat $\pm 0,084$ gram.
 - = Barang Bukti nomor : 07799/2025/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat $\pm 0,080$ gram.
 - = Barang Bukti nomor : 07800/2025/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat $\pm 0,057$ gram.
 - = Barang Bukti nomor : 07801/2025/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat $\pm 0,058$ gram.
 - = Barang Bukti nomor : 07802/2025/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat $\pm 0,055$ gram.
 - = Barang Bukti nomor : 07803/2025/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat $\pm 0,047$ gram.
 - = Barang Bukti nomor : 07804/2025/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat $\pm 0,041$ gram.
 - = Barang Bukti nomor : 07805/2025/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat $\pm 0,033$ gram.

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No. 417/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



= Barang Bukti nomor : 07806/2025/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat $\pm 0,026$ gram.

Bahwa barang bukti nomor 07798/2025/NNF,- s/d 07806/2025/NNF adalah benar kristal **Metamfetamina** adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa BAYU ANJAS SETIAWAN BIN SUWANDI, pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2025 sekitar pukul 21.00 WIB pada waktu lain dalam Maret 2025 bertempat di Pinggir Jalan Dusun Kweni Desa Anggaswangi Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo atau setidak-tidaknya ditempat lain masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal ketika saksi M. Alfah Wahyono bersama saksi Andika Bagus Budiawan mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada seseorang yang mengedarkan dan menyalahgunakan narkotika jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan hingga akhirnya pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2025 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di pinggir Jalan Dusun Kweni Desa Anggaswangi Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo dilakukan penangkapan terhadap seseorang yang di duga menyalahgunakan narkotika jenis sabu yaitu terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan para saksi menemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,33$ gram, $\pm 0,32$ gram, $\pm 0,31$ gram, $\pm 0,28$ gram, $\pm 0,28$ gram, $\pm 0,24$ gram, $\pm 0,24$ gram, $\pm 0,23$ gram, $\pm 0,21$ gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah potongan sedotan sebagai skrop, 1 (satu) buah pipet kaca ditemukan dan disimpan oleh terdakwa di dalam kotak rokok yang terbuat dari plastik di balut isolasi warna hitam di dalam saku kanan celana Panjang yang digunakan oleh terdakwa, 1 (satu) buah korek api gas warna biru dan 1 buah HP merk Redmi 9 warna biru dongker dengan no. SIM Card 081918340731 yang ditemukan dan

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No. 417/Pid.Sus/2025/PN



disimpan oleh terdakwa di saku celana panjang, 1 (satu) buah gunting kecil warna hitam yang di temukan di dalam tas slempang merk LEE SPORT yang di pakai oleh terdakwa.

- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan oleh para saksi tersebut ada dalam kekuasaan terdakwa dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. LAB : 00386/NNF/2025 tanggal 17 Januari 2025, yang ditanda tangani oleh HANDI PURWANTO, S.T, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., M.Si, FILANTARI CAHYANI A. Md dengan kesimpulan sebagai berikut, barang bukti Nomor :

- = Barang Bukti nomor : 07798/2025/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat $\pm 0,084$ gram.
- = Barang Bukti nomor : 07799/2025/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat $\pm 0,080$ gram.
- = Barang Bukti nomor : 07800/2025/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat $\pm 0,057$ gram.
- = Barang Bukti nomor : 07801/2025/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat $\pm 0,058$ gram.
- = Barang Bukti nomor : 07802/2025/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat $\pm 0,055$ gram.
- = Barang Bukti nomor : 07803/2025/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat $\pm 0,047$ gram.
- = Barang Bukti nomor : 07804/2025/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat $\pm 0,041$ gram.
- = Barang Bukti nomor : 07805/2025/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat $\pm 0,033$ gram.
- = Barang Bukti nomor : 07806/2025/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat $\pm 0,026$ gram.

Bahwa barang bukti nomor 07798/2025/NNF,- s/d 07806/2025/NNF adalah benar kristal **Metamfetamina** adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No. 417/Pid.Sus/2025/PN Sda



Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya dan baik terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I. BUKTI KETERANGAN SAKSI :

1. SAKSI M. ALFAN WAHYONO, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2025 sekira pukul 21.00 wib di Pinggir jalan Dusun Kweni, Desa Anggaswangi, Kec. Sukodono, Kab. Sidoarjo.
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah potongan sedotan sebagai skrop, 1 (satu) buah pipet kaca yang disimpan di dalam kotak rokok terbuat dari plastik dibalut isolasi warna hitam di dalam saku kanan celana panjang yang pada saat itu dipergunakan oleh terdakwa.
- Bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih atau narkotika jenis sabu dengan berat masing masing $\pm 0,33$ gram; $\pm 0,32$ gram; $\pm 0,31$ gram; $\pm 0,28$ gram; $\pm 0,28$ gram; $\pm 0,23$ gram; $\pm 0,24$ gram; $\pm 0,24$ gram; $\pm 0,21$ gram. ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) buah potongan sedotan sebagai skrop, 1 (satu) buah pipet kaca ditemukan disimpan oleh terdakwa di dalam kotak rokok terbuat dari plastik dibalut isolasi warna hitam di dalam saku kanan celana Panjang yang pada saat itu dipergunakan oleh terdakwa, 1 (satu) buah korek api gas warna biru 1 dan (satu) unit Handphone merk REDMI 9 warna biru dongker nomor simcard 081918340731 ditemukan disaku celana Panjang yang pada saat itu dipergunakan oleh Terdakwa, 1 (satu) buah gunting kecil warna hitam ditemukan di dalam tas slempang warna hitam merk LEE SPORT yang pada saat itu dipergunakan oleh Terdakwa.
- Bahwa menurut terdakwa ia mendapatkan narkotika jenis sabu mendapatkan narkotika jenis sabu Pada Hari Kamis tanggal 13 Maret

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No. 417/Pid.Sus/2025/PN



2025, sekira pukul 01.00 Wib. Saya mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan cara membeli dari Sdr. ANDRE BEBEK seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), namun terdakwa baru membayar uang muka pembelian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Untuk pelunasannya akan terdakwa bayar setelah narkoba jenis sabu sudah laku terjual. terdakwa mendapatkan dengan cara mengambil bertemu secara langsung dengan Sdr. ANDRE BEBEK di Penginapan Reddors di Jl. Dukuh Kupang Kota Surabaya yang mempunyai hubungan dan berperan berkomunikasi dalam pemesanan sabu dengan Sdr. ANDRE BEBEK adalah terdakwa sendiri. Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan maksud dan tujuan untuk dijual kembali kepada orang lain dan juga untuk dikonsumsi sendiri.

- Bahwa terdakwa tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

2. SAKSI **ANDIKA BAGUS B.**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2025 sekira pukul 21.00 wib di Pinggir jalan Dusun Kweni, Desa Anggaswangi, Kec. Sukodono, Kab. Sidoarjo.
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah potongan sedotan sebagai skrop, 1 (satu) buah pipet kaca yang disimpan di dalam kotak rokok terbuat dari plastik dibalut isolasi warna hitam di dalam saku kanan celana panjang yang pada saat itu dipergunakan oleh terdakwa.
- Bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih atau narkoba jenis sabu dengan berat masing masing $\pm 0,33$ gram; $\pm 0,32$ gram; $\pm 0,31$ gram; $\pm 0,28$ gram; $\pm 0,28$ gram; $\pm 0,23$ gram; $\pm 0,24$ gram; $\pm 0,24$ gram; $\pm 0,21$ gram. ditimbang beserta bungkusnya , 1 (satu) buah potongan sedotan

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No. 417/Pid.Sus/2025/PN.



sebagai skrop, 1 (satu) buah pipet kaca ditemukan disimpan oleh terdakwa di dalam kotak rokok terbuat dari plastik dibalut isolasi warna hitam di dalam saku kanan celana Panjang yang pada saat itu dipergunakan oleh terdakwa, 1 (satu) buah korek api gas warna biru 1 dan (satu) unit Handphone merk REDMI 9 warna biru dongker nomor simcard 081918340731 ditemukan disaku celana Panjang yang pada saat itu dipergunakan oleh Terdakwa, 1 (satu) buah gunting kecil warna hitam ditemukan di dalam tas slempang warna hitam merk LEE SPORT yang pada saat itu dipergunakan oleh Terdakwa.

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, ia mendapatkan narkotika jenis sabu mendapatkan narkotika jenis sabu Pada Hari Kamis tanggal 13 Maret 2025, sekira pukul 01.00 Wib. Saya mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan cara membeli dari Sdr. ANDRE BEBEK seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), namun terdakwa baru membayar uang muka pembelian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Untuk pelunasannya akan terdakwa bayar setelah narkotika jenis sabu sudah laku terjual. terdakwa mendapatkan dengan cara mengambil bertemu secara langsung dengan Sdr. ANDRE BEBEK di Penginapan Red dors di Jl. Dukuh kupang Kota Surabaya.yang mempunyai hubungan dan berperan berkomunikasi dalam pemesanan sabu dengan Sdr. ANDRE BEBEK adalah terdakwa sendiri. terdakwa membeli narkotika jenis sabu dengan maksud dan tujuan untuk dijual kembali kepada orang lain dan juga untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa terdakwa tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

II. BUKTI SURAT :

Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. LAB : 00386/NNF/2025 tanggal 17 Januari 2025, yang ditanda tangani oleh HANDI PURWANTO, S.T, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., M.Si, FILANTARI CAHYANI A. Md dengan kesimpulan sebagai berikut, barang bukti Nomor :

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No. 417/Pid.Sus/2025/PN/da



- = Barang Bukti nomor : 07798/2025/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat $\pm 0,084$ gram.
- = Barang Bukti nomor : 07799/2025/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat $\pm 0,080$ gram.
- = Barang Bukti nomor : 07800/2025/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat $\pm 0,057$ gram.
- = Barang Bukti nomor : 07801/2025/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat $\pm 0,058$ gram.
- = Barang Bukti nomor : 07802/2025/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat $\pm 0,055$ gram.
- = Barang Bukti nomor : 07803/2025/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat $\pm 0,047$ gram.
- = Barang Bukti nomor : 07804/2025/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat $\pm 0,041$ gram.
- = Barang Bukti nomor : 07805/2025/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat $\pm 0,033$ gram.
- = Barang Bukti nomor : 07806/2025/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat $\pm 0,026$ gram.

Bahwa barang bukti nomor 07798/2025/NNF,- s/d 07806/2025/NNF adalah benar kristal **Metamfetamina** adalah benar kristal **Metamfetamina**

III. BUKTI KETERANGAN TERDAKWA :

- Bahwa Terdakwa menerangkan ia ditangkap oleh para saksi pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2025 sekitar pukul 21.00 WIB pada waktu lain dalam Maret 2025 bertempat di Pinggir Jalan Dusun Kweni, Desa Anggaswangi, Kec. Sukodono, Kab. Sidoarjo.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan oleh para saksi dan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,33$ gram, $\pm 0,32$ gram, $\pm 0,31$ gram, $\pm 0,28$ gram, $\pm 0,28$ gram, $\pm 0,24$ gram, $\pm 0,24$ gram, $\pm 0,23$ gram, $\pm 0,21$ gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah potongan sedotan sebagai skrop, 1 (satu) buah pipet kaca ditemukan dan disimpan oleh terdakwa di dalam kotak rokok yang terbuat dari plastik di balut isolasi warna hitam di dalam saku kanan celana Panjang yang digunakan oleh

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No. 417/Pid.Sus/2025/PN Sda



terdakwa, 1 (satu) buah korek api gas warna biru dan 1 buah HP merk Redmi 9 warna biru dongker dengan no. SIM Card 081918340731 yang ditemukan dan disimpan oleh terdakwa di saku celana panjang, 1 (satu) buah gunting kecil warna hitam yang di temukan di dalam tas slempang merk LEE SPORT yang terdakwa pakai.

- Bahwa ia mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari ANDRE BEBEK (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di penginapan RedDors di Jalan Dukuh Kupang Kota Surabaya sebanyak 1 (satu) gram dengan cara membeli sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) namun oleh terdakwa baru di bayar sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk pelunasannya akan terdakwa bayarkan setelah narkotika jenis sabu tersebut laku terjual.
- Bahwa selanjutnya narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut terdakwa kemas menjadi beberapa bagian atau kemasan plastik klip kecil untuk di jual kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan dengan harga perpoketnya paket hemat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih atau narkotika jenis sabu dengan berat masing masing $\pm 0,33$ gram; $\pm 0,32$ gram; $\pm 0,31$ gram; $\pm 0,28$ gram; $\pm 0,28$ gram; $\pm 0,24$ gram; $\pm 0,24$ gram; $\pm 0,23$ gram, $\pm 0,21$ gram. ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) buah kotak rokok terbuat dari plastik dibalut solasi warna hitam, 1 (satu) buah potongan sedotan sebagai skrop, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah gunting kecil warna hitam, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk LEE SPORT.
- 1 (satu) unit Handphone merk REDMI 9 warna biru dongker nomor simcard 081918340731.

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No. 417/Pid.Sus/2025/PN...



Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa serta barang bukti antara satu sama lainnya dihubungkan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2025 sekitar pukul 21.00 wib. di Pinggir Jalan Dusun Kweni, Desa Anggaswangi, Kec. Sukodono, Kab. Sidoarjo;
- Bahwa saat digeledahh, dari badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,33$ gram, $\pm 0,32$ gram, $\pm 0,31$ gram, $\pm 0,28$ gram, $\pm 0,28$ gram, $\pm 0,24$ gram, $\pm 0,24$ gram, $\pm 0,23$ gram, $\pm 0,21$ gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah potongan sedotan sebagai skrop, 1 (satu) buah pipet kaca dari dalam kotak rokok, 1 (satu) buah korek api gas warna biru dan 1 buah HP merk Redmi 9 warna biru dongker dengan no. SIM Card 081918340731 yang ditemukan di saku celana panjangnya, 1 (satu) buah gunting kecil warna hitam yang temukan di dalam tas slempang merk LEE SPORT;
- Bahwa terdakwa mendapat narkotika jenis sabu tersebut dari ANDRE BEBEK (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di penginapan RedDors di Jalan Dukuh Kupang Kota Surabaya sebanyak 1 (satu) gram dengan cara membeli sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) namun masih dibayar sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya setelah narkotika tersebut laku terjual;
- Bahwa selanjutnya narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut terdakwa kemas menjadi beberapa bagian dalam kemasan plastik klip kecil untuk di jual kepada orang lain agar mendapatkan keuntungan dengan harga perpoketnya masing-masing sebesar Rp.100.000,- (seratus

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No. 417/Pid.Sus/2025/PN Sda



ribu rupiah), Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa dari hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. LAB : 00386/NNF/2025 tanggal 17 Januari 2025, yang ditanda tangani oleh HANDI PURWANTO, S.T, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., M.Si, FILANTARI CAHYANI A. Md dengan kesimpulan barang bukti nomor 07798/2025/NNF,- s/d 07806/2025/NNF adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa selanjutnya untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan, maka majelis hakim terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap di dalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan ke dalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Alternatif, yakni Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, maka hal ini memberikan kewenangan kepada majelis hakim untuk memilih atau menerapkan dakwaan mana yang lebih tepat antara fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, dan dalam perkara *a quo*, majelis hakim langsung memilih dakwaan alternatif Pertama, yakni terdakwa didakwa melanggar Pasal Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No. 417/Pid.Sus/2025/PN. Ta



Ad. 1. Unsur setiap orang :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja yang menurut hukum sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah diajukan terdakwa BAYU ANJAS SETIAWAN Bin SUWANDI yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal putusan ini dan saksi-saksi menerangkan bahwa terdakwa BAYU ANJAS SETIAWAN Bin SUWANDI inilah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa terdakwa selama persidangan mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan hukum yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa dari uraian-uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” dapat diartikan sebagai tidak adanya hak atau wewenang berdasar suatu alas hak yang sah menurut hukum atau ketentuan yang berlaku pada orang (pribadi maupun badan hukum) untuk melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa melawan hukum diartikan pula sebagai sikap seseorang baik berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum, baik tertulis atau tidak tertulis atau melanggar hak orang lain;

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2025 sekitar pukul 21.00 wib. di Pinggir Jalan Dusun Kweni, Desa Anggaswangi, Kec. Sukodono, Kab. Sidoarjo karena menjual narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari ANDRE BEBEK (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di penginapan RedDors di Jalan Dukuh Kupang Kota Surabaya sebanyak 1 (satu) gram dengan harga sebesar

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No. 417/Pid.Sus/2025/PN Sda



Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) namun masih dibayar sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya setelah narkoba tersebut laku terjual;

Menimbang bahwa dalam menjual narkoba tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I;

Menimbang bahwa dalam unsur di atas terdapat sub-sub unsur yang bersifat alternatif, artinya majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan seluruh sub-usub unsurnya, akan tetapi cukup jika terdapat salah satu sub-unsur saja yang telah terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan terdakwa, maka dengan demikian harus dianggap dan dinyatakan bahwa unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud alternatif dalam unsur ini adalah sub-unsur menawarkan untuk dijual, sub-unsur menjual, sub-unsur membeli, sub-unsur menjadi perantara dalam jual beli, sub-unsur menukar, serta sub-unsur menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 7 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa: "Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan / atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi", serta sesuai pasal 8 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa: "Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkoba Golongan I" adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba) yang penggolongannya ditetapkan

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No. 417/Pid.Sus/2025/PN Sda



sebagaimana tercantum dalam Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi pada hari oleh petugas dari Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2025 sekitar pukul 21.00 wib. di Pinggir Jalan Dusun Kweni, Desa Anggaswangi, Kec. Sukodono, Kab. Sidoarjo karena menjual narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari ANDRE BEBEK (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di penginapan RedDors di Jalan Dukuh Kupang Kota Surabaya sebanyak 1 (satu) gram dengan harga sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) namun masih dibayar sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya setelah narkotika tersebut laku terjual;

Menimbang bahwa selanjutnya narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut terdakwa kemas menjadi beberapa bagian dalam kemasan plastik klip kecil untuk di jual kepada orang lain agar mendapatkan keuntungan dengan harga perpoketnya masing-masing sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh, selain berupa uang juga berupa cubitan sabu untuk dipakainya sendiri;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu, tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang bahwa dari hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. LAB : 00386/NNF/2025 tanggal 17 Januari 2025, yang ditanda tangani oleh HANDI PURWANTO, S.T, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., M.Si, FILANTARI CAHYANI A. Md dengan kesimpulan barang bukti nomor 07798/2025/NNF,- s/d 07806/2025/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, telah ternyata bahwa Narkotika Golongan I tersebut ada pada Terdakwa tanpa Terdakwa memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tidak terdapat fakta lain mengenai hal-hal yang telah disebutkan dalam pasal 7 dan 8 UU No. 35 Tahun 2009,

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No. 417/Pid.Sus/2025/PN 31a



sehingga perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual atau membeli Narkotika Golongan I tersebut tidak dilandasi oleh suatu alas hak yang sah menurut hukum atau ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat sub-unsur menawarkan untuk dijual atau membeli narkotika golongan I telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur ketiga inipun telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal dakwaan alternatif Pertama telah terpenuhi, maka dengan demikian Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang bahwa mengenai Nota Pembelaan dari Tim Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi hanya memohon agar hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa diringankan;

Menimbang bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan atau alasan pemaaf serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang dapat dipergunakan sebagai alasan penghapus pidana atau penghapus kesalahan terdakwa, maka terdakwa haruslah bertanggung jawab dan harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu dan harus pula dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya, sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan merupakan kumulasi pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar denda dengan ketentuan bila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut, maka Terdakwa diharuskan menggantinya dengan pidana penjara pengganti denda;

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No. 417/Pid.Sus/2025/PN Sg



Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari penahanan yang dijalani, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa : 9 (sembilan) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih atau narkoba jenis sabu dengan berat masing masing : $\pm 0,33$ gram; $\pm 0,32$ gram; $\pm 0,31$ gram; $\pm 0,28$ gram; $\pm 0,28$ gram; $\pm 0,24$ gram; $\pm 0,24$ gram, $\pm 0,23$ gram, $\pm 0,21$ gram ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) buah kotak rokok terbuat dari plastik dibalut solasi warna hitam, 1 (satu) buah potongan sedotan sebagai skrop, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah gunting kecil warna hitam dan 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk LEE SPORT, oleh karena dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan dan barang yang dilarang oleh hukum, maka harus dimusnahkan, sedangkan untuk 1 (satu) unit Handphone merk REDMI 9 warna biru dongker nomor simcard 081918340731, karena masih bernilai ekonomis, maka haruslah dirampas untuk negara.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

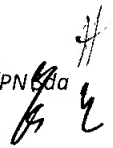
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan Narkotika.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak moral generasi penerus bangsa.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya di persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 8 tahun 1981 tentang

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No. 417/Pid.Sus/2025/PN. 



KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa BAYU ANJAS SETIAWAN BIN SUWANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual atau membeli Narkotika golongan I";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih atau narkotika jenis sabu dengan berat masing masing : $\pm 0,33$ gram; $\pm 0,32$ gram; $\pm 0,31$ gram; $\pm 0,28$ gram; $\pm 0,28$ gram; $\pm 0,24$ gram; $\pm 0,24$ gram, $\pm 0,23$ gram, $\pm 0,21$ gram ditimbang beserta bungkusnya.
 - 1 (satu) buah kotak rokok terbuat dari plastik dibalut solasi warna hitam.
 - 1 (satu) buah potongan sedotan sebagai skrop.
 - 1 (satu) buah pipet kaca.
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru.
 - 1 (satu) buah gunting kecil warna hitam.
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk LEE SPORT.Dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit Handphone merk REDMI 9 warna biru dongker, nomor simcard : 081918340731.Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari Senin, tanggal 28 Juli 2025 oleh kami Riyono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Nyoman Suharta, S.H., dan Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 07 Agustus 2025 dalam

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No. 417/Pid.Sus/2025/PN



sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Yusril Nasrullah, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Siti Qomariyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo, dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim- Hakim Anggota,

Nyoman Suharta, S.H.,

Hakim Ketua,

Riyono, SH., MH.

Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Yusril Nasrullah, S.H.